

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Rixa (art. 137 do CP)

Veja o que diz o Código Penal:

Rixa Art. 137 - Participar de rixa, salvo para separar os contendores: Pena - detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa.

Segundo Damásio de Jesus (*Código Penal Anotado*) RIXA **"é a briga entre mais de duas pessoas, acompanhada de vias de fato ou violências físicas recíprocas"**.

Veja que não comete o crime que participara apenas para "separar os contedores".

Em outras palavras, a "TURMA DO DEIXA DISSO" não responde por rixa.

Na lição de Rogério Sanches (*Código Penal para concursos*) a conduta é PARTICIPAR DE TUMULTO, de que modo que:

"não haverá rixa quando possível definir, no caso concreto, dois grupos contrários lutando entre si. Nessa hipótese, os integrantes de cada grupo serão responsabilizados pelas lesões corporais causadas nos integrantes do grupo contrário (RT 548/378)".

Em outras palavras, a doutrina e a jurisprudência dominantes entendem não haver rixa quando a posição dos contendores é definida. Veja a explicação:

"a jurisprudência entende que não há rixa quando a posição dos contendores é bem definida. (...) Quando é possível distinguir a atividade de cada um dos agressores, ou dos grupos em que eles se associam, não há falar-se em rixa (RT 603/306, 548/378) (...) A rixa caracteriza-se por certa confusão e pela reciprocidade da agressão, razão pela qual o mero ataque de várias pessoas a outro grupo não a configura (RT 593/325)." (Celso Delmanto in *Código Penal Comentado* - 7ª edição - Rio de Janeiro - Ed. Renovar - 2007 - p. 403/404).

IMPORTANTE: trata-se de um crime de **CONCURSO NECESSÁRIO**.

Como assim?

A coautoria é obrigatória no caso do crime de rixa, o concurso de pessoas é **NECESSÁRIO** para ocorrer o crime de rixa. Se não houver mais de duas pessoas não há rixa.

Além disso, é irrelevante que um deles seja inimputável, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Há ainda previsão de uma **FORMA QUALIFICADA**:

Veja o que diz o Código Penal:

Rixa Art. 137 - Participar de rixa, salvo para separar os contendores: Pena - detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa. **Parágrafo único - Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção, de seis meses a dois anos.**

Assim, a pena será mais grave (qualificada) se ocorrer morte ou lesão corporal grave pelo fato da participação na rixa.

Importante você saber que se houver morte ou lesão grave **todos os rixosos, pelo fato da participação na rixa, suportarão a qualificadora:**

"A rixa qualificada também chamada de rixa complexa, é uma das últimas reminiscências da responsabilidade penal objetiva. Com efeito, a redação do parágrafo único do art. 137 do Código Penal permite a conclusão de que todos os rixosos, pelo fato da participação na rixa, suportarão a qualificadora quando ocorre a lesão corporal de natureza grave ou morte, pouco importando qual deles foi o responsável pela produção do resultado agravador." MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado.

Ressalta-se, por fim, que não há o que se falar em legítima defesa no caso de rixa. Todos são agressores, não podendo nenhum deles alegar legítima defesa.

Matéria de pouca incidência em concurso públicos, os principais pontos foram abordados

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

“porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor”.

Josué 24:15

Resumo

DA RIXA

Rixa Art. 137 - Participar de rixa, salvo para separar os contendores: Pena - detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa.

- RIXA "é a briga entre mais de duas pessoas, acompanhada de vias de fato ou violências físicas recíprocas".
- a "TURMA DO DEIXA DISSO" não responde por rixa.
- não há rixa quando a posição dos contendores é definida.
- Trata-se de um crime de CONCURSO NECESSÁRIO.
- Não se aplica a legítima defesa.

Ainda previsão de uma **FORMA QUALIFICADA:**

Rixa Art. 137 - Participar de rixa, salvo para separar os contendores: Pena - detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa. Parágrafo único - Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção, de seis meses a dois anos.

- Todos os rixosos, pelo fato da participação na rixa, suportarão a qualificadora:

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
